

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Processo Penal, seus Sistemas e Princípios

Reproduza em sua mente a seguinte situação:

Você está sentando em seu confortável sofá vendo seu programa de tevê favorito. De repente, um barulho violento. A porta de sua casa havia sido arrombada. Um, dois, três, quatro, cinco homens uniformizados com armas em punho entram se dirigem rapidamente até você. Você é algemado e retirado a força de sua casa. Eles só dizem uma coisa: a partir de hoje você cumprirá uma pena de 20 anos de reclusão em um presídio. O que você desejaria? Várias coisas. Saber quem está te prendendo. Sabe do que estão te acusando ou punindo. Você gostaria de poder se defender. Você gostaria de chamar um advogado para te ajudar. Você gostaria de chamar alguém para testemunhar a seu favor. Você gostaria de ser submetido um julgamento imparcial. Você gostaria de usar até os últimos recursos para provar que você não cometeu crime nenhum. Enfim, você gostaria de ser submetido a um PROCESSO antes de qualquer punição.

Por isso existe o PROCESSO PENAL.

Em termos mais rebuscados, o processo penal é um instrumento que regula o exercício do direito de punir do Estado (o *jus puniendi*).

Esse PROCESSO PENAL também precisa de NORMAS. Grosso modo, não pode ser de qualquer jeito.

Hipoteticamente, primeiro o acusador vai dizer o que ele acredita que você tenha feito. Depois você terá tantos dias para se defender. Você pode chamar tantas testemunhas. Quem julgará será tal pessoa. Se você não concordar com o julgamento, você poderá entrar com tal recurso, em tal prazo. E assim vai até finalmente ficar definido se você cumprirá uma pena ou não.

Esse processo todo precisa estar definido. Por isso existe o DIREITO PROCESSUAL PENAL (um conjunto de princípios e regras que disciplinam o processo penal para a solução das lides em matéria criminal).

Dependendo do tempo e do país, o processo penal é sistematizado de diversas formas. Em outras palavras, há diferentes SISTEMAS PROCESSUAIS PENALIS. São eles:

SISTEMA PROCESSUAL PENAL INQUISITIVO: esse sistema foi utilizado no período da Inquisição. Sua característica principal é a seguinte: acusação e julgamento se concentram em um mesmo órgão. Isso mesmo, o mesmo órgão acusa, produz prova e no final julga. O processo é sigiloso, não havendo presunção de inocência.

SISTEMA PROCESSUAL PENAL ACUSATÓRIO: esse sistema é utilizado hoje no Brasil. Aqui tudo fica “mais justo”. Um órgão acusa, o acusado tem direito de se defender, e outro órgão julga. O juiz, portanto, é imparcial. Há publicidade, contraditório e presunção de inocência.

CUIDADO: a doutrina ensina que não adotamos um sistema acusatório puro. Há algumas exceções no regramento processual brasileiro, como a possibilidade excepcional do juiz determinar por iniciativa própria (de ofício) a produção de algumas provas. Entre outros casos.

SISTEMA PROCESSUAL PENAL MISTO: como próprio nome já diz, é misto. Uma parte do processo é inquisitória, outra parte é acusatória. É muito usado na Europa.

IMPORTANTE: no Brasil o inquérito policial tem característica inquisitória, todavia, o inquérito policial não faz parte do processo penal. É uma fase pré-processual (de natureza administrativo, e não processual). Logo, nosso processo penal não adota o sistema misto (e sim apenas o acusatório).



Tome nota!

RESUMINDO

SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS: inquisitório; acusatório (adotado no Brasil); e misto.

Podemos avançar.

O processo penal brasileiro está baseado em uma série de princípios. São diretrizes gerais que orientam todo o regramento.

Vamos conhecer os princípios gerais. Há princípios que se aplicam de forma mais específica a determinados assuntos, esses princípios específicos serão tratados no respectivo tema.

Aqui conheceremos os princípios que se aplicam de forma mais genérica.

PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

Acredito que se trata do princípio mais amplo que existe no processo penal.

O princípio garante que nenhum ato arbitrário pode ocorrer, ou seja, que todo processo deve obedecer as regras, os ditames legais. Quase todos os outros princípios são desdobramentos do princípio do devido processo legal.

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

No caso, presume-se que o acusado é inocente, ou seja, ninguém será considerado culpado, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

O princípio processual que impede que o cidadão venha a ser preso provisoriamente de forma desnecessária. Ele também é conhecido como princípio da NÃO-CULPABILIDADE ou do ESTADO DE INOCÊNCIA.



Jurisprudência

O princípio constitucional da presunção de inocência impede a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado da eventual sentença condenatória. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE-AgR nº 754.528, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje-172; AI-AgR nº 741.101 AgR, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, Dje-099; RE-AgR nº 559.135, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje-107; AI-AgR nº 829.186 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje-123).

PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO

É uma consequência do princípio da presunção da inocência.

É a famosa ideia de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.

Engloba também o direito ao silêncio.

Será estudado também no capítulo de PROVAS.

PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DAS PROVAS ILÍCITAS

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

Será estudado mais detidamente no capítulo sobre PROVAS.

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

Art. 93 (...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Pelo princípio constitucional da publicidade, que rege as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, os atos processuais deverão ser públicos, em regra.

Como exceção, a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais, nos casos:

- defesa da intimidade;
- interesse social.

PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL

Também conhecido como da igualdade processual ou da PARIDADE DE ARMAS.

É simples. Todas partes têm iguais oportunidades. Em outras palavras, possuem as mesmas “armas” para agir no processo.

PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

Tal princípio indica que há um juiz NATURALMENTE estabelecido pelas normas processuais para processamento e julgamento da demanda criminal.

No mesmo sentido, é proibido juízo ou tribunal de exceção. Em outras palavras, não se pode criar juízo ou tribunal para julgar determinados fatos ocorridos anteriormente.

PRINCÍPIO DA PROMOTOR NATURAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

A doutrina entende que esse princípio está IMPLÍCITO na Constituição Federal.

Teria a mesma lógica do juiz natural. No caso, havia um promotor natural para processamento de determinado fato.

De qualquer, é importante você saber que há doutrinadores que entendem que esse princípio não existe.

PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ

Será estudo melhor em capítulo próprio.

Impõe ao magistrado que seja isento de preferências pessoais em relação as pessoas das partes.

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Segundo a doutrina as palavras-chaves do contraditório é CIÊNCIA e PARTICIPAÇÃO. Ciência de todos os atos processuais. E direito de participação no processo.

Grosso modo, a acusação e a defesa têm direito de saber tudo que ocorre no processo, e de se manifestar sobre tudo.

PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

A parte tem direito de se defender (está bem ligado ao contraditório).

Expressa-se no direito de ter um advogado (DEFESA TÉCNICA) e ainda no da AUTODEFESA.



Jurisprudência

Súmula 523/STF. Defesa. Falta de defesa. Nulidade absoluta.

Deficiência de defesa. Prova de prejuízo. CPP, arts. 563, 564, III, «C». **No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu .**

PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

Ele está IMPLÍCITO na Constituição Federal, visto que a própria Constituição prevê competência recursais.

A ideia básica é a possibilidade de interposição de recursos, de revisão de julgamentos por outros órgãos do Poder Judiciário. Grosso modo, é o direito a “segunda opinião”.

Esses e outros princípios voltaram à tona durante o estudo do Direito Processual Penal.

Saudações

Professor RAFAEL ALBINO

“Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre! Amém.”. Romanos 11:36

Resumo

SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIIS:

SISTEMA PROCESSUAL PENAL **INQUISITIVO**: esse sistema foi utilizado no período da Inquisição. Sua característica principal é a seguinte: acusação e julgamento se concentram em um mesmo órgão. Isso mesmo, o mesmo órgão acusa, produz prova e no final julga. O processo é sigiloso, não havendo presunção de inocência.

SISTEMA PROCESSUAL PENAL **ACUSATÓRIO**: esse sistema é utilizado hoje no Brasil. Aqui tudo fica “mais justo”. Um órgão acusa, o acusado tem direito de se defender, e outro órgão julga. O juiz portanto é imparcial. Há publicidade, contraditório e presunção de inocência.

CUIDADO: a doutrina ensina que não adotamos um sistema acusatório puro. Há algumas exceções no regramento processual brasileiro, como a possibilidade excepcional do juiz determinar por iniciativa própria (de ofício) a produção de algumas provas. Entre outros casos.

SISTEMA PROCESSUAL PENAL MISTO: como próprio nome já diz, é misto. Uma parte do processo é inquisitória, outra parte é acusatória. É muito usado na Europa.

IMPORTANTE: no Brasil o inquérito policial tem característica inquisitória, todavia, o inquérito policial não faz parte do processo penal. É uma fase pré-processual (de natureza administrativo, e não processual). Logo, nosso processo penal não adota o sistema misto (e sim apenas o acusatório).

PRINCÍPIOS:

PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, ou NÃO-CULPABILIDADE, ou do ESTADO DE INOCÊNCIA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO

É o famosa ideia de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Engloba também o direito ao silêncio.

PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DAS PROVAS ILÍCITAS

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

Art. 93 (...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL

Também conhecido como da igualdade processual ou da PARIDADE DE ARMAS.

PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

*LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;*

PRINCÍPIO DA PROMOTOR NATURAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

A doutrina entende que esse princípio está IMPLÍCITO na Constituição Federal.

PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ

Impõe ao magistrado que seja isento de preferências pessoais em relação as pessoas das partes.

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Segundo a doutrina as palavras-chaves do contraditório é CIÊNCIA e PARTICIPAÇÃO. Ciência de todos os atos processuais. E direito de participação no processo.

PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Expressa-se no direito de ter um advogado (DEFESA TÉCNICA) e ainda no da AUTODEFESA.

PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

Ele está IMPLÍCITO na Constituição Federal.

Saudações

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
